ОРГАНИЧЕСКИЙ ЗАКОН

О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Проект для общественного обсуждения

02.05.2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ***4***

ГЛАВА 1. СТАТУС КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 4

ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 7

ГЛАВА 3. СТАТУС СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 10

РАЗДЕЛ II. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ***13***

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 13

ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 14

РАЗДЕЛ III. КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО ***16***

ГЛАВА 6. ОБРАЩЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ОТКРЫТИЕ СУДОПРОИЗВОДСТВА 16

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА 22

ГЛАВА 8. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ О СМЕЩЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ДОЛЖНОСТИ В ПОРЯДКЕ ПУНКТА 4 СТАТЬИ 92 КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 26

ГЛАВА 9. РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 27

РАЗДЕЛ IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ***30***

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗАКОНА 30

Проект[1] 02.05.2023

ОРГАНИЧЕСКИЙ ЗАКОН
О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Сойм Республики Беларусь,

- руководствуясь Конституцией Республики Беларусь,

- понимая важность института конституционной юстиции для становления и укрепления правового государства и плюралистической демократии, эффективной защиты и поощрения прав и свобод человека,

- осуждая использование авторитарным режимом Конституционного Суда Республики Беларусь в качестве инструмента укрепления диктатуры и обоснования репрессивной политики против гражданского общества, в том числе проявившейся в совершении преступлений против человечности,

- создавая юридические предпосылки, чтобы подобная практика дискредитации конституционного правосудия навсегда осталась в прошлом,

- стремясь создать качественно новый Конституционный Суд Республики Беларусь, деятельность которого была бы основана на верховенстве права демократического государства и соответствовала прогрессивным европейским стандартам конституционной юстиции,

а также преследуя цели:

- обеспечить независимость Конституционного Суда Республики Беларусь и его судей для эффективного гарантирования верховенства Конституции, конституционного правопорядка и отправления конституционного правосудия,

- гарантировать эффективную защиту конституционных прав и свобод путём индивидуального доступа к конституционному правосудию,

- создать благоприятные юридические условия для прозрачной и публичной деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь и его открытости гражданскому обществу,

- создать юридические предпосылки для эффективной организации работы Конституционного Суда,

- заложить юридическую основу для оптимального конституционного судопроизводства, гарантирующего отправление качественного конституционного правосудия в кратчайшие возможные сроки,

- установить ясное, системное и последовательное регулирование деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь,

принимает настоящий Органический закон «О Конституционном Суде Республики Беларусь» (далее - Органический закон).

---

[1] Проект Органического закона «О Конституционном Суде Республики Беларусь» разработан в соответствии с проектом Конституции Республики Беларусь, разработанным Общественной конституционной комиссией https://kanstytucyja.online/index.php/text/ru

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Органического закона

1. Настоящий Органический закон регулирует правовой статус Конституционного Суда Республики Беларусь, включая обеспечение независимости и иные гарантии деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь и его судей, устройство и организацию работы Конституционного Суда Республики Беларусь, включая порядок назначения и прекращения полномочий судей и внутреннюю организационную структуру Конституционного Суда Республики Беларусь, а также деятельность Конституционного Суда Республики Беларусь, включая особенности осуществления полномочий Конституционного Суда Республики Беларусь, основы конституционного судопроизводства и исполнения решений Конституционного Суда Республики Беларусь.

2. Если настоящим Органическим законом не установлено иное, статус судей Конституционного Суда Республики Беларусь регулируется органическими законами о судоустройстве и статусе судей.

3. Если настоящим Органическим законом не установлено иное, деятельность сотрудников канцелярии Конституционного Суда Республики Беларусь регулируется законами о государственной службе.

ГЛАВА 1. СТАТУС КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 2. Определение Конституционного Суда Республики Беларусь

Конституционный Суд Республики Беларусь – орган судебной власти, гарантирующий верховенство Конституции и права, конституционный правопорядок и осуществление конституционного правосудия.

Статья 3. Правовая основа деятельности Конституционного Суда

1. Конституционный Суд Республики Беларусь осуществляет свою деятельность исключительно на основе и в пределах полномочий, определенных Конституцией.

2. В своей деятельности Конституционный Суд Республики Беларусь также руководствуется настоящим Органическим законом, другими не противоречащими Конституции законами и нормативными актами, включая международные договоры Республики Беларусь.

3. Организация внутренней работы Конституционного Суда Республики Беларусь и процедурные правила рассмотрения им дел детализируются в Регламенте Конституционного Суда Республики Беларусь.

Статья 4. Принципы деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь

1. Конституционный Суд Республики Беларусь осуществляет свою деятельность руководствуясь следующими принципами:

1.1. верховенства Конституции и права, в соответствии с которым Конституционный Суд Республики Беларусь принимает свои решения строго на основе Конституции и обеспечивая ее верховенство в сочетании с верховенством права, которое основано на признании незыблемости ценностей плюралистической демократии, прав человека и уважения международного права;

1.2. независимости, в соответствии с которым Конституционный Суд Республики Беларусь и судьи Конституционного Суда Республики Беларусь осуществляют свои конституционные полномочия независимо, без вмешательства или указаний других органов власти, других судов, должностных лиц, иных физических и юридических лиц, а также невзирая на позицию политических партий, общественных организаций и результаты опросов общественного мнения;

1.3. беспристрастности и объективности, в соответствии с которым Конституционный Суд Республики Беларусь рассматривает конституционные обращения не предвзято ни к одной из сторон, с равным уважением к ним и соблюдая равенство процессуальных прав сторон, всесторонне и полностью оценивая фактические и юридические обстоятельства, аргументы и доводы сторон, принимая обоснованные и мотивированные конституционными аргументами решения и иные акты конституционного правосудия;

1.4. справедливости, в соответствии с которым Конституционный Суд Республики Беларусь осуществляет конституционное правосудие принимая не формально, а по существу справедливые решения и иные акты, учитывая обстоятельства дела и лучшим образом отвечая на потребности обеспечения верховенства Конституции и конституционного правосудия;

1.5. коллегиальности, в соответствии с которым Конституционный Суд Республики Беларусь рассматривает обращения коллегиально при наличии установленного настоящим Органическим законом кворума и принимает решения и иные акты установленным настоящим Органическим законом большинством голосов;

1.6. равенства судей, в соответствии с которым судьи Конституционного Суда Республики Беларусь не подчиняются друг другу и имеют равные права при рассмотрении дел и, соответственно настоящему Органическому закону, Председатель Конституционного Суда наделяется лишь дополнительными административными полномочиями, необходимыми Республики Беларусь для организации работы Конституционного Суда Республики Беларусь, а председательствующий на заседании Конституционного Суда Республики Беларусь – дополнительными процессуальными полномочиями, необходимыми для ведения заседания;

1.7. гласности и открытости, в соответствии с которым Конституционный Суд Республики Беларусь оперативно информирует общественность о своей деятельности (обращениях, продвижении в их рассмотрении, заседаниях Конституционного Суда Республики Беларусь, повестке дня, принятых решениях и иных актах, актуальных событиях международного сотрудничества, общественных мероприятиях Конституционного Суда Республики Беларусь, других знаменательных событиях), публикует годовые отчеты о результатах деятельности, создает условия для общественности наблюдать за публичными заседаниями Конституционного Суда Республики Беларусь, принимает меры по разъяснению для общественности сути решений и иных актов Конституционного Суда Республики Беларусь, ведет диалог с гражданским обществом;

1.8. недопущения конфликтов интересов, в соответствии с которым обращения и жалобы, поступившие на рассмотрение Конституционного Суда Республики Беларусь, распределяются судьям автоматически, а судья, имеющий отношение к любой из сторон в деле конституционной юстиции или публично выразивший свое мнение по существу дела, должен отстраниться или быть отстранен от рассмотрения соответствующего дела путем заявления самоотвода или отвода;

1.9. оперативности, в соответствии с которым Конституционный Суд Республики Беларусь решает входящие в его компетенцию вопросы оперативно и в четких сроках, предусмотренных для их рассмотрения настоящим Органическим законом;

1.10. отсутствия иммунитета от конституционного контроля, в соответствии с которым при осуществлении конституционных полномочий Конституционным Судом ни один правовой акт не может пользоваться иммунитетом от конституционного контроля;

1.11. последовательного развития юриспруденции, в соответствии с которым решения и иные акты Конституционного Суда Республики Беларусь должны основываться на предыдущих решениях и иных актах, в частности последовательно развивать официальное толкование Конституции (официальную конституционную доктрину), а существенные изменения официального толкования Конституции возможны только в конституционно обоснованных случаях повышения гарантий верховенства Конституции, укрепления основ плюралистической демократии и уровня защиты прав и свобод человека.

Статья 5. Официальные атрибуты

1. Неотъемлемыми атрибутами зала заседаний Конституционного Суда Республики Беларусь являются государственный флаг и государственный герб Республики Беларусь. Данные государственные символы также используются при входе в помещение Конституционного Суда Республики Беларусь и в случаях, предусмотренных законами и решениями Конституционного Суда Республики Беларусь.

2. Конституционный Суд Республики Беларусь утверждает свой флаг и эмблему, а также порядок их использования.

Статья 6. Местонахождение Конституционного Суда Республики Беларусь

1. Конституционный Суд Республики Беларусь находится в городе Минске.

2. Конкретное местонахождение Конституционного Суда Республики Беларусь может быть изменено только с согласия Конституционного Суда Республики Беларусь.

Статья 7. Полномочия Конституционного Суда Республики Беларусь по рассмотрению дел конституционной юстиции

1. Согласно Конституции, Конституционный Суд Республики Беларусь рассматривает дела:

1.1. о соответствии Конституции правовых актов Сойма, президента, правительства (согласно подпунктам 1.1, 1.3 и 1.4 пункта 1 статьи 128 Конституции);

1.2. о соответствии представленных на ратификацию международных договоров Конституции (согласно подпункту 1.2 пункта 1 статьи 128 вместе с пунктом 1 статьи 82 Конституции);

1.3. об ущемлении конституционных прав и свобод физических и юридических лиц (согласно подпункту 1.5 пункта 1 статьи 128 Конституции);

1.4. об импичменте Президента – о смещении Президента с должности при нарушении Президентом Присяги или совершения им преступления (согласно подпункту 1.6 пункта 1 статьи 128 вместе с пунктом 4 статьи 92 Конституции);

1.5. о конституционности решения Сойма о назначении досрочных выборов представительного органа местного самоуправления (согласно подпункту 1.7 пункта 1 статьи 128 вместе с пунктом 1 статьи 118 Конституции);

1.6. об официальном толковании норм Конституции Республики Беларусь, касающихся полномочий конституционных органов власти и местного самоуправления (согласно пункту 2 статьи 128 Конституции);

1.7. о конституционности конституционных поправок (согласно пункту 2 статьи 160 вместе с пунктами 1 и 2 статьи 162 Конституции);

1.8. о конституционности формулировок вопросов, выносимых на национальный референдум (согласно пункту 2 статьи 66 Конституции).

Статья 8. Акты Конституционного Суда Республики Беларусь

1. При осуществлении своих полномочий Конституционный Суд Республики Беларусь принимает решения, определения и постановления.

2. Решения принимаются по существу рассматриваемого дела на закрытой части пленарного заседания не менее чем 8 голосами судей, принимавших участие в рассмотрении дела, кроме решения по делу о смещении Президента Республики Беларусь с должности в порядке пункта 4 статьи 92 Конституции Республики Беларусь, для принятия которого необходимо не менее чем 10 голосов судей, принимавших участие в рассмотрении дела.

3. Определения принимаются по открытию конституционного судопроизводства и другим процессуальным вопросам. Постановления принимаются по всем другим вопросам деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь, включая организационные, если иное не предусмотрено настоящим Органическим законом. Определения и постановления принимаются простым большинством голосов судей, принимающих участие в заседании.

ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 9. Состав Конституционного Суда Республики Беларусь

1. Конституционный Суд Республики Беларусь состоит из 15 судей, назначаемых сроком на 9 лет.

2. Повторное назначение на должность судьи Конституционного Суда Республики Беларусь не допускается.

3. Судья, полномочия которого истекли, продолжает осуществлять свои полномочия до вступление в должность судьи.

Статья 10. Квалификационные и иные требования к кандидатам на должность судьи Конституционного Суда Республики Беларусь

1. Судьей Конституционного Суда Республики Беларусь может быть назначен гражданин Республики Беларусь, имеющий безупречную репутацию, высшее юридическое образование, обладающий общепризнанными достижениями в сфере права и проработавший по юридической специальности не менее 15 лет.

2. Высшим юридическим образованием для целей настоящего Закона считается образование на уровне не ниже «магистр» («специалист») по специальности «право» (или «международное право»).

3. При определении стажа работы по юридической специальности учитывается период работы на должностях, квалификационные требования к занятию которых предусматривают наличие высшего юридического образования, а также занятия иными

видами индивидуальной деятельностью, осуществление которой возможно лишь при наличии указанного образования.

4. Судьей Конституционного Суда Республики Беларусь не может быть лицо совершившее умышленное преступление, если судимость не снята или не погашена в установленном законом порядке, коррупционное правонарушение в период пяти лет до номинирования на должность судьи Конституционного Суда Республики Беларусь, а также признанное не имеющим права пребывать на государственной службе, в соответствии и в порядке, установленном Законом «О люстрации».

Статья 11. Порядок назначения судей Конституционного Суда Республики Беларусь

Процедура назначения судей Конституционного Суда Республики Беларусь предусматривает стадии: объявление конкурса на замещение вакантной должности, номинирование кандидатов, проверку моральных качеств и уровень профессиональной компетенции, принятие решения о назначении на должность судьи Конституционного Суда Республики Беларусь и приведение судьи Конституционного Суда Республики Беларусь к присяге.

Статья 12. Объявление конкурса на замещение вакантной должности судьи Конституционного Суда Республики Беларусь

1. Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности судьи Конституционного Суда Республики Беларусь осуществляется по решению Президента Республики Беларусь, Председателя Сойма Республики Беларусь, Председателя Верховного Суда Республики Беларусь путем размещения информации о конкурсе на сайтах Президента Республики Беларусь, Сойма Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь не позднее, чем за три месяца до дня окончания срока полномочий или достижения предельного возраста пребывания на должности судьи Конституционного Суда Республики Беларусь или не позже одного месяца со дня прекращения полномочий судьи Конституционного Суда Республики Беларусь по иным основаниям, предусмотренным этим Законом.

2. На протяжении одного месяца со дня объявления конкурса каждый, кто соответствует критериям, предусмотренным статьей 10 настоящего Закона, имеет право подать заявление об участии в конкурсе в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь, Председателем Сойма Республики Беларусь, Председателем Верховного Суда Республики Беларусь соответственно.

3. К заявлению об участии прилагаются:

3.1. документы о высшем юридическом образовании;

3.2. документы о наличии стажа по юридической специальности;

3.3. документ о гражданстве Республики Беларусь;

3.4. автобиография;

3.5. декларация об имущественном положении и доходе кандидата и членов его семьи за предыдущий год;

3.6. иные документы по усмотрению кандидата, свидетельствующие о достаточной компетенции для занятия должности судьи Конституционного Суда Республики Беларусь.

Статья 13. Номинирование кандидатов

1. Номинирование кандидатов в судьи Конституционного Суда Республики Беларусь осуществляется Президентом Республики Беларусь, Председателем Сойма Республики Беларусь и Председателем Верховного суда Республики Беларусь (далее – субъектами номинирования) путем представления кандидатов на рассмотрение Экспертной комиссии в количестве не менее двух кандидатов на одну вакантную должность судьи Конституционного Суда Республики Беларусь.

2. Порядок отбора кандидатов для представления на рассмотрение Экспертной комиссией определяется соответствующим положением, которое утверждается каждым из субъектов номинирования, указанным в части первой этой статьи.

Статья 14. Экспертная комиссия

1. Для проверки моральных качеств кандидатов и уровня их профессиональной компетенции создается Экспертная комиссия.

2. Экспертная комиссия состоит из 6 членов. В состав комиссии по одному члену из числа юристов с безупречной репутацией назначают:

2.1. Президент Республики Беларусь;

2.2. Председатель Сойма Республики Беларусь;

2.3. Председатель Верховного Суда Республики Беларусь.

3. Правительство Республики Беларусь назначает трех членов комиссии по представлению Европейской комиссии «За демократию через право», Председателя Европейского суда по правам человека и Комитета ООН по правам человека.

4. Срок полномочий членов Экспертной комиссии составляет 3 года с момента назначения. Экспертная комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах.

5. Организационное и материальное обеспечение деятельности Экспертной комиссии осуществляется Канцелярией Конституционного Суда Республики Беларусь.

Статья 15. Процедура проведения конкурсного отбора Экспертной комиссией

1. Процедура проверки и отбора кандидатов Экспертной комиссией включает в себя проверку соответствия кандидатов критериям добропорядочности, установленных для государственных служащих, а также соответствия уровня профессиональной компетенции кандидата задачам и функциям Конституционного Суда Республики Беларусь.

2. Перечень кандидатов, поданных на рассмотрения Экспертной комиссии, подлежит обнародованию на сайте соответствующего субъекта номинирования.

3. С целью проверки кандидатов и проведения конкурсного отбора члены Экспертной комиссии имеют право истребовать необходимую информацию и/или документы, обращаться с запросами к органам охраны правопорядка, относительно фактов, касающихся кандидатов.

4. Основной формой определения Экспертной комиссией соответствия кандидатов должности судьи Конституционного Суда Республики Беларусь является собеседование с кандидатом, которое проводится гласно путем трансляции на веб-ресурсах.

5. Процедурные вопросы проведения конкурсного отбора определяются положением, утверждаемым Экспертной комиссией.

6. Экспертная комиссия формирует список кандидатов, соответствующих требованиям к судье Конституционного Суда Республики Беларусь, в рейтинговом порядке.

7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом и публикуются на официальном веб-сайте Конституционного Суда Республики Беларусь.

8. В случае невозможности отобрать достаточное количество кандидатов, предусмотренное пунктом 6 этой статьи, субъект номинирования по своему усмотрению дополнительно выдвигает кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Республики Беларусь.

9. Если в течение двух месяцев с момента объявления конкурса один или более субъектов номинирования не смогут заполнить свои вакансии, комиссия вправе предложить подавать заявления всем желающим, соответствующим критериям отбора.

Статья 16. Принятие решения о назначении на должность судьи Конституционного Суда Республики Беларусь

1. На основании представления субъектов номинирования Сойм Республики Беларусь принимает решение о назначении на должность судьи Конституционного Суда Республики Беларусь путем тайного голосования большинством от конституционного состава Сойма.

2. Порядок рассмотрения вопроса о назначении на должность судьи Конституционного Суда Республики Беларусь определяется Регламентом Сойма.

Статья 17. Приведение судьи Конституционного Суда Республики Беларусь к присяге

1. Судья Конституционного Суда Республики Беларусь вступает в полномочия после принятия присяги такого содержания: «Я, (имя, фамилия), клянусь быть верным Республике Беларусь, честно и добросовестно выполнять обязанности судьи Конституционного Суда, защищать конституционный строй независимой Беларуси и отстаивать верховенство Конституции, подчиняясь только Конституции Республики Беларусь».

2. Судья Конституционного Суда Республики Беларусь приводится к присяге на пленарном заседании Сойма незамедлительно после его назначения на должность.

ГЛАВА 3. СТАТУС СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 18. Деятельность несовместимая с должностью судьи Конституционного Суда Республики Беларусь

1. Должность судьи Конституционного Суда Республики Беларусь несовместима с депутатским мандатом, осуществлением адвокатской либо предпринимательской деятельности, вхождением в состав руководящего органа или наблюдательного совета юридического лица, имеющего своей целью извлечение прибыли, занятием иных оплачиваемых должностей, кроме преподавательской, научной или творческой деятельности.

2. Лицо, являющееся собственником акций или владеющее другими корпоративными правами, либо имеющее иные имущественные интересы в

деятельности какого-либо юридического лица, которое предназначено для получения прибыли, на время пребывания на должности судьи Конституционного Суда Республики Беларусь передает такие акции (корпоративные права либо иные соответствующие права) в доверительное управление третьим лицам без права дачи указаний такому лицу касательно распоряжения акциями, корпоративными, другими правами. Судья Конституционного Суда Республики Беларусь может получать проценты, дивиденды и другие пассивные доходы от имущества, собственником которого он является.

3. Судья Конституционного Суда Республики Беларусь не должен состоять в политических партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку каких бы то ни было политических партий. В случае, если судья Конституционного Суда Республики Беларусь на момент его назначения на должность состоит в политической партии, профессиональном союзе, он должен прекратить свое членство в них в течение десяти дней с момента вступления в должность.

Статья 19. Гарантии независимости судей Конституционного Суда Республики Беларусь

Независимость судьи Конституционного Суда Республики Беларусь обеспечивается его несменяемостью, неприкосновенностью, равенством прав судей, установленным настоящим Органическим законом порядком приостановления и прекращения полномочий судьи, правом на отставку, запретом какого бы то ни было вмешательства в судебную деятельность, предоставлением судье материального и социального обеспечения, соответствующих его высокому статусу.

Статья 20. Несменяемость судьи Конституционного Суда Республики Беларусь

1. Полномочия судьи Конституционного Суда Республики Беларусь не могут быть прекращены или приостановлены иначе, как в порядке и на основании, установленных Конституцией в порядке, предусмотренном настоящим Органическим законом.

2. Полномочия судьи Конституционного Суда Республики Беларусь прекращаются в случаях:

2.1. подачи заявления об освобождении от должности по собственному желанию;

2.2. назначения (избрания) на другую должность либо перевода на другую работу с их согласия;

2.3. истечения срока полномочий;

2.4. достижения возраста 70 лет;

2.5. прекращения гражданства Республики Беларусь;

2.6. признания судьи не способным по состоянию здоровья исполнять обязанности судьи, вступления в законную силу решения суда о признании судьи ограниченно дееспособным или недееспособным;

2.7. занятия деятельностью, несовместимой с должностью судьи;

2.8. вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении судьи за совершение преступления;

2.9. смерти, объявления умершим(ей) либо признания безвестно отсутствующим(ей) решением суда, вступившим в законную силу;

2.10. нарушение обязанности подтвердить законность источника происхождения имущества, подлежащего декларированию.

3. Кроме случаев прекращения полномочий по основаниям, предусмотренным подпунктами 2.3., 2.9. полномочия судьи Конституционного Суда Республики Беларусь прекращаются путем принятия постановления Конституционного Суда Республики Беларусь простым большинством голосов от общего числа судей.

4. Полномочия судьи Конституционного Суда Республики Беларусь приостанавливаются постановлением Конституционного Суда Республики Беларусь, принятым простым большинством голосов от общего числа судей в случаях:

4.1. задержания на месте совершения преступления;

4.2. если в установленном настоящим Органическим законом порядке дано согласие на привлечение судьи Конституционного Суда Республики Беларусь к уголовной ответственности;

5. После исчезновения основания приостановления полномочий судьи Конституционного Суда Республики Беларусь Конституционный Суд Республики Беларусь не позднее чем в течение 3 дней принимает решение о восстановлении полномочий судьи.

Статья 21. Неприкосновенность судьи Конституционного Суда Республики Беларусь

1. Судья Конституционного Суда Республики Беларусь в течение срока своих полномочий не может быть задержан, подвергнут содержанию под стражей, домашнему аресту, приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Конституционного Суда Республики Беларусь, принятого простым большинством голосов от общего числа судей за исключением случая, когда он застигнут на месте совершения тяжкого либо особо тяжкого преступления.

2. Вопрос о согласии на привлечение судьи Конституционного Суда Республики Беларусь к уголовной ответственности рассматривается по представлению Генерального прокурора. Надзор за соблюдением законности в ходе расследования дела осуществляется Генеральным Прокурором.

3. В отношении судьи Конституционного Суда Республики Беларусь за невыполнение предусмотренных настоящим Органическим законом обязанностей без уважительной причины решением Конституционного Суда Республики Беларусь, принятым простым большинством от общего числа судей, могут применяться материальные санкции – уменьшение вознаграждения в размере до 50 % за месяц, в котором имело место невыполнение обязанностей.

4. Судья Конституционного Суда Республики Беларусь не может быть привлечен к ответственности, в том числе после прекращения его полномочий, за позицию, выраженную им при рассмотрении дела в Конституционном Суде Республики Беларусь.

Статья 22. Равенство прав судей Конституционного Суда Республики Беларусь

Судьи Конституционного Суда Республики Беларусь обладают равными правами при рассмотрении находящихся в производстве Конституционного Суда Республики Беларусьдел и принятии по ним решений.

Статья 23. Гарантии материального и социального обеспечения судей Конституционного Суда Республики Беларусь

1. Заработная плата судьи Конституционного Суда Республики Беларусь устанавливается исходя из заработной платы судьи Верховного Суда с надбавкой в размере 30%.

2. Заработная плата Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь устанавливается исходя из заработной платы Председателя Верховного Суда Республики Беларусь с надбавкой 30 % (для заместителя Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь - 15%).

3. Судьям Конституционного Суда Республики Беларусь предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью сорок пять календарных дней.

4. Судья Конституционного Суда Республики Беларусь, не имеющий жилого помещения в Минске, имеет право на компенсацию арендной платы за жилое помещение в установленном Национальным Советом правосудия порядке.

5. По истечении срока полномочий, судье должна предоставляться прежняя работа или должность в государственных учреждениях, а при отсутствии таких возможностей – другая равноценная работа или должность.

6. Судьям Конституционного Суда Республики Беларусь по истечении срока полномочий судьи Конституционного Суда Республики Беларусь или достижении предельного возраста назначается пожизненное ежемесячное пособие, размер которого составляет 70% должностного оклада судьи Конституционного Суда Республики Беларусь.

РАЗДЕЛ II. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 24. Организация работы Конституционного Суда Республики Беларусь

1. Конституционный Суд Республики Беларусь реализует свои полномочия, предусмотренные статьей 7 как коллегиальный орган путем принятия решений на своих пленарных заседаниях.

2. Конституционный Суд Республики Беларусь является правомочным для осуществления своей юрисдикции в случае полномочности не менее 10 судей Конституционного Суда Республики Беларусь.

3. Для решения вопроса об открытии производства по конституционным обращением (жалобам) Конституционный Суд Республики Беларусь из своего состава создает коллегии судей. Коллегия может состоять из не менее трех судей.

4. Для подготовки и предварительного обсуждения организационных вопросов Конституционный Суд Республики Беларусь может создавать из своего состава комиссии.

5. Порядок организации и деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь и его рабочих органом определяются этим Законом и Регламентом Конституционного Суда Республики Беларусь.

Статья 25. Регламент Конституционного Суда Республики Беларусь

1. Регламент Конституционного Суда Республики Беларусь определяет вопросы организации и деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь, организацию работу Канцелярии Конституционного Суда Республики Беларусь, за исключением вопросов, урегулированных настоящим Органическим законом.

2. Регламент принимается на основе и во исполнение Конституции Республики Беларусь и настоящего Закона.

3. Регламент утверждается на заседании Конституционного Суда Республики Беларусь. Решение об утверждении Регламента, а также внесении изменений и дополнений в него принимается не менее чем 10 судьями Конституционного Суда Республики Беларусь.

Статья 26. Организационные формы деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь

1. Конституционный Суд Республики Беларусь принимает решения об открытии производства, отказе в открытии производства, прекращении производства, рассматривает конституционные обращения (жалобы) по существу на своих пленарных заседаниях.

2. Пленарное заседание является правомочным, если в нем принимает участие не менее 10 судей Конституционного Суда Республики Беларусь.

3. Организационные и иные вопросы, не связанные с осуществлением юрисдикции Конституционным Судом Республики Беларусь, рассматриваются и решаются на заседаниях Конституционного Суда Республики Беларусь.

4. Заседание Конституционного Суда Республики Беларусь является правомочным, если в нем принимает участие не менее 8 судей Конституционного Суда Республики Беларусь, кроме случаев, предусмотренных настоящим Органическим законом.

ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 27. Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь и его заместитель

1. Конституционный Суд Республики Беларусь избирает из своего состава Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь сроком на 5 лет или до окончания срока полномочий, без возможности переизбрания.

2. Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь избирается на заседании путем тайного голосования судьями Конституционного Суда Республики Беларусь.

3. Заседание по избранию председателя Конституционного Суда Республики Беларусь является правомочным при участии в нем не менее 10 судей Конституционного Суда Республики Беларусь.

4. Кандидатуры на должность Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь могут выдвигаться судьями Конституционного Суда Республики Беларусь. В бюллетень включаются все выдвинутые кандидаты в алфавитном порядке.

5. Избранным считается кандидат, набравший большинство относительно других кандидатов голосов судей Конституционного Суда Республики Беларусь, но не менее 8 судей Конституционного Суда Республики Беларусь.

6. В случае если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, проводится повторное голосование, при котором в бюллетень для голосования включаются два кандидата, набравших наибольшее количество голосов.

7. В случае неизбрания председателя Конституционного Суда Республики Беларусь по результатам повторного голосования проводятся новые выборы.

8. Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь:

8.1. созывает и председательствует на пленарных заседаниях (заседаниях) Конституционного Суда Республики Беларусь;

8.2. на основании решения Конституционного Суда Республики Беларусь утверждает повестку пленарных заседаний (заседаний) Конституционного Суда Республики Беларусь;

8.3. предлагает на рассмотрение Конституционным Судом Республики Беларусь:

8.3.1. проект Регламента Конституционного Суда Республики Беларусь;

8.3.2. кандидатуру руководителя канцелярии Конституционного Суда Республики Беларусь;

8.3.3. проект штатного расписания канцелярии Конституционного Суда Республики Беларусь;

8.3.4. проект положения о канцелярии Конституционного Суда Республики Беларусь;

8.3.5. проект бюджета Конституционного Суда Республики Беларусь;

8.4. представляет Конституционный Суд Республики Беларусь во взаимоотношениях с органами государственной власти, их должностными лицами, объединениями граждан, отдельными гражданами, средствами массовой информации Республики Беларусь, иных государств, международными организациями и ассоциациями;

8.5. во исполнение полномочий, предусмотренных этим Законом и Регламентом Конституционного Суда Республики Беларусь, издает приказы;

8.6. осуществляет иные полномочия, предусмотренные этим Законом и Регламентом Конституционного Суда Республики Беларусь.

9. По предложению Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь Конституционный Суд Республики Беларусь избирает заместителя Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь.

10. При избрании заместителя Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь Конституционный Суд Республики Беларусь руководствуется правилами настоящей статьи.

11. Заместитель Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь:

11.1. замещает Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь в случае его отсутствия или невозможности осуществления им полномочий;

11.2. осуществляет иные полномочия, определенные Председателем Конституционного Суда Республики Беларусь в пределах, установленных настоящим Органическим законом и Регламентом Конституционного Суда Республики Беларусь.

12. В случае отсутствия Председателя и заместителя Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь или невозможности осуществления ими полномочий, обязанности Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь возлагаются на старшего по возрасту из судей Конституционного Суда Республики Беларусь.

Статья 28. Канцелярия Конституционного Суда Республики Беларусь

1. Для обеспечения деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь в его составе действуют Канцелярия.

2. Канцелярия:

2.1. обеспечивает подготовку и проведение заседаний коллегий, заседаний и пленарных заседаний Конституционного Суда;

2.2. обеспечивает деятельность Председателя Конституционного Суда, заместителя Председателя Конституционного Суда, секретарей коллегий, судей Конституционного Суда Республики Беларусь;

2.3. обеспечивает официальное обнародование актов Конституционного Суда;

2.4. осуществляет регистрацию и предварительную проверку всех форм обращений, поступивших в Конституционный Суд, готовит предварительные выводы о наличии оснований для открытия конституционного производства по делу или отказа в открытии конституционного производства;

2.5. обеспечивает деятельность Научно-консультативного совета Конституционного Суда;

2.6. осуществляет бюджетирование деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь;

2.7. обеспечивает редакционно-издательскую деятельность Конституционного Суда Республики Беларусь;

2.8. выполняет другие задачи, предусмотренные этим Законом и Регламентом Конституционного Суда Республики Беларусь.

3. Канцелярию возглавляет руководитель Канцелярии, которого Конституционный Суд назначает на должность и освобождает от должности по представлению Председателя Конституционного Суда.

4. В составе Канцелярии действует Библиотека, Архив, Редакция изданий Конституционного Суда Республики Беларусь.

5. Положение о Канцелярии и ее штатном расписании утверждает Конституционный Суд по представлению Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь.

Статья 29. Научно-консультационный совет Конституционного Суда Республики Беларусь

1. Для оказания научно-методологического содействия деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь создается научно-консультационный совет, персональный состав и положение о котором утверждает Конституционный Суд Республики Беларусь на своем заседании.

2. Члены научно-консультационного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. Допускается выделение средств, предусмотренных на финансирование Конституционного Суда Республики Беларусь, для покрытия расходов, связанных с оказанием членами научно-консультационного совета экспертных услуг.

РАЗДЕЛ III. КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

ГЛАВА 6. ОБРАЩЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ОТКРЫТИЕ СУДОПРОИЗВОДСТВА

Статья 30. Обращение в Конституционный Суд Республики Беларусь

1. Основанием для рассмотрения вопроса о соответствии Конституции правовых актов Сойма, Президента и Правительства является обращение Президента, Правительства, не менее одной пятой от конституционного состава Сойма.

2. Основанием для рассмотрения вопроса о соответствии международных договоров, поданных на ратификацию Сойму, является обращение Президента, Правительства, не менее одной пятой от конституционного состава Сойма.

3. Основанием для рассмотрения вопроса о соответствии проекта Конституционного закона об изменении и (или) дополнении Конституции Республики Беларусь требованиям статьи 162 Конституции Республики Беларусь является обращение Сойма Республики Беларусь.

4. На основании обращения суда Конституционный Суд Республики Беларусь рассматривает вопрос о конституционности правовых актов Сойма, Президента и Правительства, которые подлежат применению судом при рассмотрении конкретных дел.

5. На основании обращения Сойма Конституционный Суд Республики Беларусь рассматривает вопрос о смещении Президента Республики Беларусь с должности за нарушение им присяги или совершение им преступления, а также вопрос о соответствии Конституции решения Сойма о досрочных выборах представительного органа местного самоуправления.

6. На основании обращения Сойма, Президента, Правительства, Национального совета правосудия, Правления Национального банка, Центральной избирательной комиссии, Уполномоченного по правам человека, Контрольной палаты, Комитета по надзору за деятельностью служб разведки и безопасности, Комитета по этике государственной службы и противодействию коррупции, органа местного самоуправления Конституционный Суд Республики Беларусь рассматривает споры, касающиеся полномочий соответствующих органов.

7. Особой формой обращения в Конституционный Суд Республики Беларусь является конституционная жалоба, которая подается физическим или юридическим лицом. На основании конституционной жалобы Конституционный Суд Республики Беларусь рассматривает вопрос об ущемлении конституционных прав и свобод заявителя решением суда, вступившем в законную силу.

Статья 31. Требования к обращениям в Конституционный Суд Республики Беларусь

1. Обращение, предусмотренные пунктами 1, 4 статьи 30 настоящего Закона, является приемлемым при соблюдении следующих требований:

1.1.В обращении указаны:

1.1.1 субъект обращения;

1.1.2. правовой акт (или его части, статьи и т.д.), конституционность которого оспаривается перед Конституционным Судом Республики Беларусь;

1.1.3. нормы Конституции, соответствие которым статей (акта), просит проверить субъект обращения;

1.1.4. аргументация неконституционности указанного акта;

1.1.5. лицо (лица), уполномоченные субъектом обращения, представлять его интересы при рассмотрении обращения.

1.2. обращение подписано надлежащим субъектом обращения;

1.3. к обращению прилагаются нормативные акты, конституционность норм которых оспаривается в Конституционном Суде Республики Беларусь, а также необходимые документы о полномочиях представителей субъекта обращения.

2. Обращение, предусмотренные пунктом 2 статьи 30 настоящего Закона, является приемлемым при соблюдении следующих требований:

2.1. в обращении указаны:

2.1.1 субъект обращения;

2.1.2. нормы Конституции, соответствие которым положений международного договора, подающегося на ратификацию, просит проверить субъект обращения;

2.1.3. аргументация неконституционности указанных статей (акта);

2.1.4. лицо (лица), уполномоченные субъектом обращения, представлять его интересы при рассмотрении обращения;

2.2. обращение подписано надлежащим субъектом обращения;

2.3. к обращению прилагаются текст международного договора, соответствие которого Конституции Республики Беларусь, просит проверить субъект обращения, а также необходимые документы о полномочиях представителей субъекта обращения.

3. Обращение Сойма, предусмотренные пунктом 5 статьи 30 настоящего Закона (в части отрешения Президента Республики Беларусь от должности), является достаточным основанием для открытия производства, в случае соответствия обращения таким требованиям:

3.1. обращение утверждено постановлением Сойма;

3.2. в обращении исчерпывающе изложены фактические обстоятельства, послужившие основанием для предъявления Президенту Республики Беларусь обвинения в нарушении присяги или совершении преступления;

3.3. в обращении описано соблюдение процедур, предусмотренных Регламентом Сойма, для предъявления Президенту Республики Беларусь обвинения в нарушении присяги или совершении преступления;

3.4. в обращении указаны депутаты Сойма, уполномоченные представлять интересы Сойма при рассмотрении его обращения;

3.5. к обращению прилагаются все необходимые документы и материалы, касающиеся требований подпунктов 3.2-3.4 этой части статьи 31.

4. Обращение Сойма, предусмотренное пунктом 5 статьи 30 настоящего Закона (в части принятия решения Сойма о досрочных выборах представительного органа местного самоуправления), является достаточным основанием для открытия производства, в случае соответствия обращения таким требованиям:

4.1. обращение утверждено постановлением Сойма;

4.2. в обращении исчерпывающе изложены фактические обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения Сойма о досрочных выборах представительного органа местного самоуправления;

4.3. в обращении указаны депутаты Сойма, уполномоченные представлять интересы Сойма при рассмотрении его обращения;

4.4. к обращению прилагаются все необходимые документы и материалы, касающиеся требований подпункта 4.2. настоящей статьи.

5. Обращение, предусмотренные пунктом 6 статьи 30 настоящего Закона, является приемлемым при соблюдении следующих требований:

5.1. в обращении указаны:

5.1.1 субъект обращения;

5.1.2. нормы Конституции Республики Беларусь, определяющие полномочия соответствующих органов власти или должностных лиц, официальное толкование которых субъект обращения просит дать Конституционный Суд Республики Беларусь;

5.1.3 обоснование практической необходимости официального толкования соответствующих норм Конституции Республики Беларусь;

5.1.4 лицо (лица), уполномоченные субъектом обращения, представлять его интересы при рассмотрении обращения;

5.2. обращение подписано надлежащим субъектом обращения;

5.3. к обращению прилагаются необходимые документы и материалы, касающиеся подпункта 5.1. настоящей статьи.

6. Обращение Сойма, предусмотренные пунктом 3 статьи 30 настоящего Закона, является достаточным основанием для открытия производства, в случае соответствия обращения таким требованиям:

6.1. обращение утверждено постановлением Сойма;

6.2. к обращению прилагается проект Конституционного закона об изменении и (или) дополнении Конституции Республики Беларусь;

6.3. в обращении указаны депутаты Сойма, уполномоченные представлять интересы Сойма при рассмотрении этого обращения.

7. Конституционная жалоба, предусмотренные пунктом 7 статьи 30 настоящего Закона, является приемлемым при соблюдении следующих требований:

7.1. в жалобе указаны:

7.1.1. фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер, место жительства, а также адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) лица, подающего заявление; имя, фамилия и адрес, а также адрес электронной почты и номер телефона представителя (при его наличии);

7.1.2. реквизиты акта органа государственной власти (судебного решения), которым по мнению заявителя ущемляются его конституционные права и свободы;

7.1.3. нормы Конституции Республики Беларусь, определяющие и гарантирующие конституционные права и свободы, которым (нормам) по мнению заявителя, не соответствует нормативный акт, оспариваемый в жалобе, с достаточным обоснованием такого несоответствия;

7.1.4. средства правовой защиты, использованные заявителем, для защиты своих конституционных прав и свобод, ущемленных нормативным актом, оспариваемым в жалобе;

7.1.5. сведения о представителе заявителя при рассмотрении жалобы (в случае представления интересов заявителя по закону или доверенности);

7.2. перед подачей жалобы заявителем исчерпаны средства судебной защиты своих конституционных прав и свобод, предусмотренные Конституцией и законами Республики Беларусь;

7.3. жалоба подана не позднее 90 дней с момента вступления в законную силу окончательного решения суда в отношении спора о защите конституционных прав и свобод заявителя. Конституционный Суд Республики Беларусь вправе восстановить пропущенный срок для подачи жалобы на основании изложенных в жалобе доводов заявителя об объективной невозможности подачи жалобы в срок, указанный в предыдущем абзаце, и ходатайства о восстановлении пропущенных сроков, указанного в жалобе;

7.4. к жалобе приложены все необходимые документы и материалы, указывающие на ущемление его конституционных прав и свобод нормативным актом, а также исчерпании всех судебных средств защиты своих конституционных прав и свобод;

7.5. в случае представления интересов заявителя по закону или по доверенности к жалобе прилагаются документы, удостоверяющие полномочия представителя.

8. Обращения (включая и приложенные к ним материалы) подаются в письменной форме и подписывается заявителем (или уполномоченным им лицом).

9. В случае подачи обращения от коллегиального органа власти подача обращения оформляется путем принятия акта заявителем с приложением к указанному акту текста обращения.

10. При подаче обращения депутатами Сойма, в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 30 настоящего Закона, обращения подписывается уполномоченными им лицами (уполномоченным лицом). К тексту обращения прилагается перечень депутатов Сойма, подающих обращение, с их подписями, заверенных Аппаратом Сойма.

11. Конституционная жалоба может быть подана путем использования электронных средств связи или путем заполнения электронной формы на официальном сайте Конституционного Суда Республики Беларусь. В этом случае жалоба подписывается электронной цифровой подписью заявителя или уполномоченных им лица.

Статья 32. Открытие производства по обращению

1. Поступившее на рассмотрение Конституционного Суда Республики Беларусь, обработанное на соответствие формальным требованиям настоящего Закона Канцелярией Конституционного Суда Республики Беларусь, в течение 10 дней с даты поступления обращения передается с использованием системы автоматического распределения обращений судье Конституционного Суда Республики Беларусь, который определяется судьей-докладчиком по этому обращению.

2. Судья-докладчик в течение 14 дней осуществляет подготовительные действия, необходимые для принятия решении об открытии производства по делу. С этой целью он имеет право:

2.1. истребовать у заявителя, органов власти, их должностных лиц, иных юридических лиц и граждан документы и материалы, иную информацию, имеющее отношение к делу;

2.2. давать поручения соответствующим подразделениям Канцелярии Конституционного Суда Республики Беларусь;

2.3. привлекает специалистов для консультаций;

2.4. осуществлять иные полномочия, определенные этим Законом и Регламентом Конституционного Суда Республики Беларусь.

3. Коллегия судей, в состав которой входит судья-докладчик, по ходатайству судьи-докладчика о рассмотрения вопроса об открытии производства по обращению, в течение 30 дней по истечению срока, указанного в абзаце первом части 2 этой статьи, на основании представленного доклада и изучении собранных материалов принимает решение об открытии производства по обращению или отказа в открытии производства по обращению.

4. Решение принимается большинством членов коллегии от ее списочного состава, при условии, что в состав коллегии входит не менее 5 судей. В ином случае решение принимается большинством членов коллегии, но не менее чем 3 судьями.

5. Решение об отказе в открытии производства по обращению обжалованию не подлежит.

Статья 33. Отказ в открытии производства по обращению. Оставление обращения без рассмотрения

1. Коллегия Конституционного Суда Республики Беларусь принимает решение об отказе в открытии производства по обращению в случае, если:

1.1. обращение подано учреждением или лицом, не имеющим права на обращение в Конституционный Суд Республики Беларусь;

1.2. рассмотрение обращения не отнесено к компетенции Конституционного Суда Республики Беларусь;

1.3. конституционность нормативного акта, указанного в обращении, уже проверена Конституционным Судом Республики Беларусь и решение Конституционного Суда Республики Беларусь по этому вопросу остается в силе;

1.4. Конституционный Суд Республики Беларусь уже приступил к рассмотрению дела по тому же вопросу;

1.5. обращение не соответствует требованиям, указанных в статье 31 настоящего Закона.

2. Решение об отказе в открытии производства по обращению направляется заявителю в течение 5 дней с момента его постановления.

3. В случае несоответствия обращения формальным требованиям, указанным в статье 31 настоящего Закона, такое обращение остается без рассмотрения на основании заключения Канцелярии Конституционного Суда Республики Беларусь, утвержденном Председателем Конституционного Суда Республики Беларусь.

4. Не является основанием для отказа в открытии производства (прекращения производства) утрата юридической силы оспариваемым актом при обращении с конституционной жалобой (или обращения суда), а также в случае, если проверка конституционности такого акта служит для общественного интереса, защиты прав человека и развития правовой системы.

5. В заключении указываются факты несоответствия обращения формальным требованиям, указанным в статье 31 настоящего Закона.

6. О принятом решении в течение 3 дней уведомляется заявитель. Заявитель имеет право на повторное обращение в Конституционный Суд Республики Беларусь после приведения обращения в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Статья 34. Обеспечительные меры

1. В случае принятия решения об открытии производства по обращению Коллегия судей при наличии обоснованных оснований считать, что нормативный акт, конституционность которого оспаривается в Конституционном Суде Республики Беларусь, в дальнейшем может нанести непоправимый вред или стать причиной нарушений, которые не могут быть возмещены или восстановлены, принимает решение о приостановке действия такого акта (исполнения судебного решения).

2. Указанное решение принимается коллегией судей по собственной инициативе или по ходатайству заявителя. Такое решение подлежит немедленному обнародованию в порядке, определенном этим Законом для обнародования актов Конституционного Суда Республики Беларусь, и направляется для исполнения органу власти или должностному лицу, издавшему (принявшему) этот акт.

3. При рассмотрении конституционной жалобы Коллегия судей по собственной инициативе или ходатайству заявителя имеет право, открывая производство по жалобе, приостановить исполнения судебного решения, принятого на основании нормативного акта, конституционность которого оспаривается в Конституционном Суде Республики Беларусь.

4. Основанием для принятия такого решения является необходимость предотвращения необратимых последствий, которые могут возникнуть в связи с исполнением вступившего в законную силу решения суда.

5. Решение коллегии судей о приостановке исполнения судебного решения немедленно направляется в органы государственной власти, обеспечивающие исполнение судебных решений. Копия решения направляется заявителю.

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА

Статья 35. Формы конституционного производства

1. Дела, конституционное производство по которым открыто, Конституционный Суд Республики Беларусь рассматривает в порядке письменного или устного производства.

2. Основной формой рассмотрения дел в Конституционном Суде Республики Беларусь является письменное производство. Форму производства определяет Конституционный Суд.

3. По делу, рассматриваемому Конституционным Судом Республики Беларусь в порядке письменного производства, отдельные вопросы могут рассматриваться в порядке устного производства.

Статья 36. Пленарные заседания

1. Рассмотрение дел, по которым открыто устное производство осуществляется на пленарных заседаниях Конституционного Суда Республики Беларусь.

2. Порядок проведения пленарных заседаний устанавливается настоящим Органическим законом и Регламентом.

3. На пленарных заседаниях Конституционного Суда Республики Беларусь председательствует Председатель Конституционного Суда или заместитель Председателя Конституционного Суда, а в случае их отсутствия - старший по возрасту судья.

4. В Конституционном Суде Республики Беларусь обращения по существу рассматриваются в открытых заседаниях.

5. По инициативе Конституционного Суда Республики Беларусь или ходатайству сторон пленарное заседание или его часть в целях сохранения коммерческой, государственной тайны либо иной конфиденциальной информации может быть закрытым.

6. На закрытом заседании в случае необходимости могут присутствовать свидетели, эксперты и переводчики. По ходатайству сторон Конституционный Суд Республики Беларусь может предоставить право присутствовать на закрытом заседании и другим лицам.

7. Определение о рассмотрении дела в закрытом заседании Конституционный Суд Республики Беларусь выносит в совещательной комнате.

Статья 37. Обеспечение полноты разбирательства дела

1. При подготовке дела к рассмотрению и конституционному производству по делу Конституционный Суд вправе:

1.1. истребовать от Сойма, Президента Республики Беларусь, Правительства, Генерального прокурора, судов, других органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, политических партий, общественных объединений копии документов, материалов, а также сведения, касающиеся дела;

1.2. назначать в случае необходимости экспертизу и привлекать специалистов к участию в конституционном производстве;

1.3. вызвать на заседания, пленарные заседания должностных лиц, экспертов, специалистов, свидетелей, представителей субъектов обращений, граждан, участие которых необходимо для обеспечения объективного и полного рассмотрения дела.

2. Уклонение от участия в заседании Конституционного Суда без уважительных причин, а также отказ предоставить востребованные документы, материалы и другие сведения или их умышленное сокрытие влечет ответственность по закону.

3. По вопросам, вынесенным на рассмотрение Конституционного Суда, любым заинтересованным лицом, не являющимся заявителем, могут подаваться письменные обоснованные юридические заключения. Конституционный Суд по собственному усмотрению решает вопрос об их приобщению к делу и рассмотрению.

Статья 38. Участники конституционного производства

1. Участниками конституционного производства являются:

1.1. стороны - субъекты права на конституционное обращение (конституционную жалобу) и орган или должностное лицо, принявшие акт, являющийся предметом рассмотрения в Конституционном Суде;

1.2. представители сторон – доверенные лица, которым стороны в порядке, установленном законом, передали свои полномочия. Назначение представителя в Конституционном Суде Республики Беларусь является обязательным, если число лиц, внесших конституционное обращение, больше двух, а также если лицо, внесшее конституционное обращение, находится под стражей или в местах лишения свободы. Полномочия представителя стороны должны быть удостоверены в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом;

1.3. привлеченные Конституционным Судом к участию в рассмотрении дела органы и должностные лица, свидетели, эксперты, специалисты, переводчики и другие лица, участие которых необходимо для обеспечения объективного и полного рассмотрения дела (далее – привлеченный участник конституционного производства).

2. О привлечении органов и должностных лиц, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков и других лиц к участию в пленарном заседании Конституционного Суда выносится соответствующее определение.

3. Конституционный Суд может перенести рассмотрение дела, если участник конституционного производства по уважительной причине не прибыл на соответствующее заседание.

4. Если участник конституционного производства, надлежащим образом уведомленный о дате, времени и месте рассмотрения дела, не прибыл на соответствующее заседание без уважительной причины, Конституционный Суд рассматривает дело в отсутствие этого участника.

5. Участники конституционного производства и другие лица, присутствующие в зале заседаний Конституционного Суда, могут осуществлять аудио- и видеозапись открытой части пленарного заседания в порядке, установленном Регламентом.

Статья 39. Права и обязанности участника конституционного производства

1. Участник конституционного производства имеет право:

1.1. знакомиться с материалами дела, делать из них выписки, снимать копии;

1.2. давать устные и письменные пояснения;

1.3. высказывать мнение по рассматриваемым вопросам;

1.4. задавать с разрешения председательствующего вопросы другим участникам конституционного производства;

1.5. заявлять ходатайство;

1.6. подавать заявления об отводе судьи;

1.7. пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим Органическим законом и Регламентом.

2. Ходатайства участника конституционного производства, представленные на пленарном заседании, рассматриваются непосредственно в Зале заседаний или в совещательной комнате.

Статья 40. Срок конституционного производства

1. Исчисление сроков конституционного производства ведется со дня вынесения определения об открытии конституционного производства по делу.

2. Срок конституционного производства не должен превышать четырех месяцев, если иное не установлено настоящим Органическим законом.

3. Срок конституционного производства не может превышать двух месяцев для дел:

3.1. о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Беларуси требованиям статей Конституции Беларуси;

3.2. о конституционности решения Сойма об отрешении от должности Президента Беларуси;

3.3. в отношении которых Конституционный Суд признал конституционное производство безотлагательным;

3.4. о предоставлении заключения о соответствии Конституции Республики Беларусь вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум по народной инициативе;

3.5. о конституционности решения о назначении досрочных выборов представительного органа местного самоуправления на основании обращения Сойма в соответствии с пунктом 1 статьи 118 Конституции.

4. Очередность рассмотрения дел определяется с учетом даты открытия производства по конкретному обращению. В необходимых случаях Конституционный Суд Республики Беларусь с учетом характера и иных обстоятельств дела может увеличить время рассмотрения обращения.

Статья 41. Объединение и разъединение конституционных производств

1. Если в Конституционный Суд поступило несколько обращений, касающихся одного и того же вопроса или взаимосвязанных вопросов, и по этим обращениям открыто конституционные производства, Конституционный Суд может их объединить в одно конституционное производство.

2. В случае необходимости Конституционный Суд на пленарном заседании может принять решение о разъединении конституционного производства по делу в отдельные конституционные производства.

Статья 42. Подготовка дел к рассмотрению Конституционным Судом Республики Беларусь

1. Дело к рассмотрению в Конституционном Суде Республики Беларусь подготавливает судья-докладчик (или судьи), которые назначаются с помощью системы автоматического распределения дел под контролем Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь.

2. Судья-докладчик при подготовке дела:

2.1. рассматривает вопросы, поднятые в обращении, и готовит материалы для рассмотрения Конституционным Судом;

2.2. запрашивает документы, материалы, другую информацию, относящуюся к делу, у субъекта обращения, Сойма, Президента, Правительства Беларуси, Генерального прокурора, судов, других органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, политических партий, общественных объединений;

2.3. дает поручения соответствующим подразделениям Канцелярии и устанавливает сроки их выполнения;

2.4. привлекает специалистов для консультаций, исследования документов;

2.5. вносит в Конституционный Суд Республики Беларусь предложения о назначении экспертизы по делу, привлечении специалистов к конституционному судопроизводству, вызове должностных лиц, экспертов, специалистов, свидетелей, уполномоченных лиц, действующих от имени субъекта права на обжалование, а также граждан, участие которых может способствовать объективному и полному рассмотрению дела;

2.6. осуществляет иные действия, необходимые для подготовки дела к судебному рассмотрению.

3. После осуществления необходимых подготовительных действий судья ставит вопрос перед Председателем Конституционного Суда Республики Беларусь о рассмотрении обращения по существу Конституционным Судом.

Статья 43. Порядок рассмотрения обращения в порядке устного производства

1. Рассмотрение обращения по существу начинается с выступления судьи-докладчика, который излагает материалы дела и отвечает на поставленные вопросы судей Конституционного Суда Республики Беларусь.

2. После доклада по делу Конституционный Суд Республики Беларусь заслушивает вначале объяснения сторон, начиная с субъекта обращения.

3. Заслушав выступления сторон, Конституционный Суд Республики Беларусь заслушивает показания свидетелей, экспертов и специалистов, оглашает имеющиеся в деле и представленные участниками рассмотрения дела доказательства.

4. Участвующий в рассмотрении судья Конституционного Суда Республики Беларусь имеет право задавать вопросы сторонам, свидетелям, экспертам и специалистам.

5. Стороны имеют право с разрешения председательствующего ставить вопросы другой стороне, свидетелям, экспертам и специалистам.

6. Конституционный Суд Республики Беларусь после рассмотрения всех имеющихся в деле доказательств предоставляет сторонам возможность выступить с заключительным словом, начиная с субъекта обращения.

7. Заслушав заключительные выступления, Конституционный Суд Республики Беларусь удаляется в совещательную комнату.

Статья 44. Пределы рассмотрения дела

1. Исходя из необходимости обеспечить верховенство Конституции как единого акта и конституционный правопорядок, при рассмотрении дела Конституционный Суд Республики Беларусь обязан не ограничиваться пределами обращения, если устанавливает, что оспариваемый правовой акт (его положение) противоречит Конституции по иным мотивам или другим ее положениям, нежели указанные заявителем.

2. При рассмотрении дела Конституционный Суд Республики Беларусь может признать не соответствующими Конституции Республики Беларусь и иные правовые акты (или их положения), которые не были предметом обращения, но имеют значение при рассмотрении дела и влияют на принятие решения по делу.

ГЛАВА 8. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ О СМЕЩЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ДОЛЖНОСТИ В ПОРЯДКЕ ПУНКТА 4 СТАТЬИ 92 КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 45. Обеспечительные меры

1. В случае открытия производства по обращению Сойма, Конституционный Суд Республики Беларусь своим решением временно отстраняет Президента Республики Беларусь от исполнения своих конституционных обязанностей на период рассмотрения дела о его смещении с должности.

2. В этом случае временное исполнение полномочий Президента Республики Беларусь осуществляется в соответствии со статьей 93 Конституции Республики Беларусь.

Статья 46. Подготовка дела к рассмотрению

1. С целью полного и объективного исследования обстоятельств дела Конституционный Суд Республики Беларусь может давать поручения следственным органам в порядке установленным Уголовным процессуальным кодексом Республики Беларусь.

2. Указанные в части 1 полномочия могут осуществляться также судьей-докладчиком при подготовке дела к рассмотрению.

3. Судья-докладчик предоставляет возможность Президенту Республики Беларусь изложить свои возражения против выдвинутого обвинения.

Статья 47. Форма производства

1. Рассмотрение дела осуществляется в порядке устного производства на открытых заседаниях с трансляцией на официальных интернет-ресурсах Конституционного Суда Республики Беларусь.

2. С целью обеспечения национальной безопасности, защиты персональных данных исследование отдельных доказательств может осуществляться по решению Конституционного Суда Республики Беларусь в закрытом режиме.

Статья 48. Процедура рассмотрения дела

1. Процедура рассмотрения дела осуществляется в порядке, определенном этим Законом, с учетом требований Уголовного процессуального кодекса Республики Беларусь, установленных для гарантирования состязательности процесса рассмотрения дела.

2. Рассмотрение дела начинается с предъявления обвинения, изложенного в обращении. Обвинение представляет уполномоченное Соймом Республики Беларусь лицо, имеющее высшее юридическое образование и стаж работы в сфере права не менее 10 лет.

3. Президент Республики Беларусь может самостоятельно осуществлять свою защиту или пользоваться услугами адвоката.

4. В случае отказа Президента Республики Беларусь от участия в производстве по субъективным обстоятельствам самостоятельно или через представителя Конституционный Суд Республики Беларусь рассматривает дело в отсутствие Президента Республики Беларусь и назначает ему представителя по закону.

5. Конституционный Суд Республики Беларусь исследует все доказательства последовательно, начиная с доказательств, изложенных в обращении. После этого Конституционный Суд Республики Беларусь исследует доказательств, предоставленные по ходатайству Президента Республики Беларусь или его представителя.

6. Отставка Президента Республики Беларусь, принятая Соймом Республики Беларусь в период рассмотрения дела, как и прекращение полномочий Президента Республики Беларусь по иным основаниям (кроме смерти), не является основанием для приостановления или прекращения производства по делу.

Статья 49. Принятие решения, его содержание и юридические последствия

1. Решение по делу принимается не менее, чем двумя третями от полного состава Конституционного Суда Республики Беларусь.

2. В решении по делу устанавливается, виновен ли Президент Республики Беларусь в нарушении Присяги или совершении преступления. В случае признания Президента Республики Беларусь виновным в нарушении Присяги или совершения преступления, Конституционный Суд Республики Беларусь постановляет о смещении Президента Республики Беларусь с должности с момента оглашения решения (кроме случаев досрочного прекращения полномочий Президента Республики Беларусь по иным основаниям до принятия решения Конституционным Судом Республики Беларусь).

3. Решение незамедлительно направляется Председателю Сойма Республики Беларусь для обеспечения правопреемственности при осуществлении полномочий Президента Республики Беларусь.

4. В случае признания Президента Республики Беларусь виновным в совершении преступления решение направляется также Генеральному прокурору Республики Беларусь для осуществления дальнейших процессуальных действий, необходимых для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

ГЛАВА 9. РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 50. Принятие решения по делу

1. Решение по делу принимается Конституционным Судом Республики Беларусь на закрытой части пленарного заседания большинством голосов судей, принимавших участие в рассмотрении дела, указанном в пункте 2 статьи 8 настоящего Органического закона.

2. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела, обязан проголосовать “за” или “против” решения и не имеет права воздержаться от участия в голосовании.

3. Решение подписывается всеми судьями, принимавшими участие в рассмотрении дела.

4. Судья имеет право (в случае не поддержки принятого решения - обязан) изложить свою позицию в особом мнении, которое подлежит обнародованию в порядке, предусмотренном для обнародования решения. Возможно также представление общего особого мнения несколькими судьями.

Статья 51. Структура решения

1. Решение состоит из вступительной, мотивирующей и резолютивной частей.

2. Во вступительной части указываются состав Конституционного Суда, рассматривающий дело, стороны и иные участники конституционного судопроизводства, представляется суть рассматриваемого дела, позиции сторон и иных участников конституционного судопроизводства, краткое описание хода рассмотрения дела.

3. В мотивирующей части дается анализ предмета рассмотрения - оспариваемого правового регулирования (положений международного договора), деяния, акта, которые вменяются как нарушение Конституции или присяги, или ущемление конституционных прав, установленной компетенции государственных органов, предлагаемой формулировки вопроса референдуму, предлагаемой конституционной поправки. Также в мотивирующей части дается официальное толкование Конституции (официальная конституционная доктрина) и оценка предмета рассмотрения в контексте представленного официального толкования Конституции.

4. В резолютивной части формулируется решение по делу - о конституционности оспариваемого правового регулирования (положений международного договора), предлагаемой формулировки вопроса референдуму, предлагаемой конституционной поправки, деяния (акта), установленной компетенции государственных органов, другое. При необходимости перед этим Конституционный Суд может изложить разъяснение последствий или порядка исполнения решения.

5. Если в деле подано особое мнение, оно прилагается к решению. Особое мнение подается судьей через Канцелярию Конституционного Суда Республики Беларусь не позднее дня опубликования самого решения.

6. Другие вопросы, касающиеся структуры решений Конституционного Суда Республики Беларусь, определяются Регламентом Конституционного Суда Республики Беларусь.

Статья 52. Объявление решения и вступление его в силу

1. Решение провозглашается публично на пленарном заседании Конституционного Суда Республики Беларусь. Как правило, если иное не определено Конституционным Судом в конкретном деле, Конституционный Суд провозглашает на пленарном заседании вступительную и резолютивную части, обозначая ключевые мотивы принятия решения.

2. Не позднее чем на следующий день после оглашения решения полный официальный его текст публикуется в официальном реестре правовых актов, а также на официальном веб-сайте Конституционного Суда Республики Беларусь.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 53. Юридическая сила решения

1. Решение является окончательными и обжалованию не подлежит.

2. Решение является обязательными в полном объеме для всех лиц, находящихся под юрисдикцией Республики Беларусь.

3. Запрещается преодолевать юридическую силу решения Конституционного Суда Республики Беларусь путем принятия правового регулирования, которое признано противоречащим действующей Конституции, или путем совершения иных действий, антиконституционность которых установлено решением (кроме случаев внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в Конституцию Республики Беларусь).

4. Решение может быть пересмотрено только Конституционным Судом Республики Беларусь и только в том случае, когда ему становятся известны существенные обстоятельства, существовавшие во время рассмотрение дела и которые могли бы привести к иному решению, если бы были известны Конституционному Суду. После открытия производства по пересмотру решения к нему применяется порядок судопроизводства, установленный настоящим Органическим законом, с необходимыми изменениями.

Статья 54. Последствия решения

1. Правовой акт (или его часть), признанный Конституционным Судом не соответствующим Конституции, утрачивает юридическую силу со дня, указанного в решении Конституционного Суда Республики Беларусь. Как правило, это день вступления в силу решения Конституционного Суда Республики Беларусь.

2. Конституционный Суд Республики Беларусь может постановить, что правовой акт (или его часть), признанный Конституционным Судом не соответствующим Конституции, утратит юридическую силу через определенное время после вступления в силу решения Конституционного Суда Республики Беларусь, если такое время необходимо для надлежащего исполнения решения Конституционного Суда Республики Беларусь и во избежание пробелов в правовом регулировании, существенной дестабилизации государственного управления или государственного бюджета, или иного существенного нарушения общественного интереса.

3. Конституционный Суд Республики Беларусь может постановить, что правовой акт (или его часть), признанный Конституционным Судом не соответствующим Конституции, признается ничтожным (не имевшим юридической силы) и не влекущим за собой правовых последствий в тех случаях, когда Конституционного Суда Республики Беларусь устанавливает, что данный правовой акт является существенным нарушением пункта 1 статьи 1 Конституции или представляет собой попытку преодоления юридической силы ранее принятого решения Конституционного Суда Республики Беларусь.

4. Независимо от того, когда правовой акт (или его часть), признанный Конституционным Судом не соответствующим Конституции, утрачивает юридическую силу, он не может применяться судом, обратившимся в Конституционного Суда Республики Беларусь, при решении дела, в котором возник вопрос о конституционности применяемого правового регулирования.

5. При решении дела на основе конституционной жалобы, если Конституционного Суда Республики Беларусь устанавливает ущемление конституционных прав и свобод физических и юридических лиц, также устанавливаются конкретные меры по восстановлению ущемленных конституционных прав и свобод, включая, по требованию заявителя, компенсацию причиненного материального и морального вреда.

Статья 55. Исполнение решения

1. Неисполнение, ненадлежащее исполнение либо воспрепятствование исполнению решений Конституционного Суда Республики Беларусь влечет ответственность по закону.

2. По просьбе любой из сторон дела или лица, которому надлежит исполнение решения, Конституционного Суда Республики Беларусь имеет право дать разъяснение, необходимое для исполнения решения. К процессу по разъяснению решения

применяется порядок судопроизводства, установленный настоящим Органическим законом, с необходимыми изменениями.

РАЗДЕЛ IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗАКОНА

Статья 56. Прекращение полномочий действующего состава Конституционного Суда Республики Беларусь

1. Действующий состав Конституционного Суда Республики Беларусь прекращает свое существование немедленно после вступления в силу Конституции новой Беларуси или проведения первых демократических выборов (в зависимости от того, что произойдет раньше).

2. Решения Конституционного Суда Республики Беларусь, принятые после 5 декабря 1996 года, признаются утратившими юридическую силу.

Статья 57. Вступление в силу Закона о Конституционном Суде Республики Беларусь

Закон о Конституционном Суде Республики Беларусь вступает в силу со дня его опубликования.

Статья 58. Формирование Канцелярии Конституционного Суда Республики Беларусь

1. Секретариат действующего Конституционного Суда Республики Беларусь в течение 30 дней после создания нового Конституционного Суда проверяется на наличие необходимой квалификации, а также на наличие или отсутствие компрометирующих обстоятельств в предыдущей деятельности. В случае успешного прохождения проверки переназначается в Канцелярию нового Конституционного Суда Республики Беларусь в соответствии со штатно-организационной структурой Канцелярии. При отсутствии возможностей трудоустройства лица, прошедшие проверку, увольняются в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь, с выплатой соответствующего пособия.

2. Проверку осуществляет комиссия, состав которой утверждает Председатель Конституционного Суда по представлению руководителя Канцелярии Конституционного Суда Республики Беларусь.

3. Канцелярия Конституционного Суда Республики Беларусь производит приемку здания Конституционного Суда Республики Беларусь и другого имущества у руководителей Секретариата в соответствии с инвентаризационной описью, а архивные материалы по соответствующему перечню.